



Resolución Directoral N° 00001998 2025

Tocache, 14 JUL 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N°016-2025997984, que contiene el Memorando N° 691-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°053-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Oficio N°2774-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, RDR N°1526-2025-GRSM/DRE, Informe Pericial N° 465-2023- HHP/EML-CSJSM, Informe N° 0143-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00310-2017-2209-JM-CI-01, en un total de Cincuenta y Cuatro (54) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001998 2025



Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante Oficio N° 2774-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 19 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 18 de fecha 07 de febrero del 2025, **REQUIERE** a la **Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga** cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional N°1526-2025 GRSM/DRE de fecha 6 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 02405-2023, de fecha 28 de agosto de 2023, **autoriza** a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 7 de febrero de 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 0310-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 053-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 27 de junio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial N° 465-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 28 de noviembre del 2023,

Que, con Memorándum N° 691-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 0310-2017-0-2209-JM-CI-01, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN**, el reconocimiento como crédito devengado por el Concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), e Interés Legales el monto calculado en el Informe Pericial N° 465-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 28 de noviembre del 2023,



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001998 2025

Que, el demandante **SIMON SANTAMARIA VELA** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 0310-2017-0-2209-JM-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 04 de fecha 31 de julio del 2018 por el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve declarando **fundada** la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por **SIMON SANTAMARIA VELA** contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, por consiguiente declarase **nula** la Resolución Jefatural N° 001965-2016 GRSM-DRE/DO-OO UE.303 de fecha 25 de agosto 2016, y de la Resolución Directoral Regional N° 2574-2014-GRSM/DRESM, de fecha 11 de octubre 2016, **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga**, **EMITA** nueva resolución, disponiendo se pague a **SIMON SANTAMARIA VELA**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total íntegra, que se **reconozca** al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre año 2012, debiendo descontarse los montos pagados que ha venido percibiendo. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 9 de fecha 27 de marzo de 2019, que declara infundada el recurso de apelación interpuesta por la oficina de operaciones de la UGEL Tocache y el Gobierno Regional de San Martín, que **CONFIRMA** la sentencia, contenida en la Resolución N° 04 de fecha 31 de julio del 2018, que declara fundada la demanda, sobre nulidad de Resolución Administrativa. **ORDENARON** a la entidad demandada UGEL TOCACHE y DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN, emitan nueva resolución administrativa, reconociendo y reintegrando al demandante el monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, calculados sobre la base de la remuneración total íntegra, con el correspondiente pago de devengados generados por la indebida aplicación del D.S. 05191-PCM, con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando durante el periodo de la vigencia de la Ley 25212, entre el 04 de mayo de 1995 al 25 de noviembre del 2012, para el caso concreto solo por el periodo efectivo laborado, más los intereses legales.

Con Resolución N° 16 de fecha 11 de diciembre del 2023, corre traslado a las partes el Informe pericial N° 465-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 28 de noviembre del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por el monto de **Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta con 38/100 soles (S/ 65,560.38)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Un Mil Setecientos Treinta y Nueve con 46/100 soles (S/ 31,739.46)**, haciendo un total de **Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve con 83/100 soles (S/ 97,299.83)**, a favor del administrado **SIMON SANTAMARIA VELA**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00001998 2025



Que, con Resolución Directoral N° 02405-2023, de fecha 28 de agosto de 2023, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **SIMON SANTAMARIA VELA**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (integral), con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del DS N° 051-91-PCM y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de Trece Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 21/100 soles (S/ 13, 285.21);

Con Resolución Judicial N° 18, de fecha 6 de febrero 2024, resuelve declarar **NULA** La Resolución Directoral N° 02405-2023-GRSM -DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 28 de agosto del 2023, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública del GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Pericial N° 465-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 28 de noviembre del 2023, **REQUIERE** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el Informe Pericial N° 465-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 28 de noviembre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante **SIMON SANTAMARIA VELA** recaídos en el expediente judicial N° 0310-2017-0-2209-JM-CI-01, identificado con DNI. N° 00962467, conteniendo el cálculo en el informe Pericial N° 465-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 28 de noviembre del 2023, la suma de **Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta con 38/100 soles (S/ 65,560.38)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Un Mil Setecientos Treinta y Nueve con 46/100 soles (S/ 31,739.46)**, haciendo un total de **Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve con 83/100 soles (S/ 97,299.83)**,



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001998 2025



disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente a treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra del demandante, y el pago de los reintegros Legales generados por la indebida aplicación del Decreto supremo número 051-91-PCM, con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando durante el periodo de la vigencia de la Ley 25212, entre el 04 de mayo de 1995 al 25 de noviembre del 2012, para el caso concreto solo por el periodo efectivo laborado, más los intereses legales. ; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 31 de julio de 2018, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 18 de fecha 6 de febrero del 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
SIMON SANTAMARIA VELA	N° 0310-2017-O-2209-JM-C1-01	N° 465-2023- HHP/EML-CSJSM	S/ 65,560.38	S/ 31,739.46	S/ 97,299.83

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 02405-2023-GRS-DRE/DO-OO-UE.303. de fecha 28 de agosto del año 2023 reconocido a favor de **SIMON SANTAMARIA VELA** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

